

**עין משפט**
**נר מצוה**

קנא א ב מיי פ"ח מהל' גולג הלכה יא ועי' נתימ' סתם עשין מד טוש"ע
אז"ח ס' מרנה סעיף ח : קננה ג מיי שם הל' י טוש"ע שם סעיף ד

וסעיף ה:
**קננה** ד מיי שם פ"ב מהל' וזכה ומתנה הל"ט סתם שם וס' פב טוש"ע שם וטוש"ע ח"מ ס' רמא סעיף ו:
**קב** ה מיי פ"ב מהל' וזכה ומתנה הלכה י ועי' בהנחות ובמ"מ סתם עשין פב טוש"ע ח"מ ס' רמח סעיף ד:
**קבא** ו מיי שם פ"ב הלכה י סתם עשין פב טוש"ע ח"מ ס' רמא סעיף י:

**קבב** ד מיי שם פ"ט הלכה י סתם שם טוש"ע ח"מ ס' רמח ס"י:

**רבינו גרשום**

למאי יהביה נהליה אלא למיפ' ביה. ולהכי חשיב שולן ונפיק ביה והדר ביה לאחרי'ן אלא אי דמי מחלוקת לאה דמי. מכור ראשון או אכלו. להאי אתרוג: באנו למחלוק' רבי ורשב"ג דר' דסבר קנין פירות לאו קנין הגוף דמי. סבירא ליה דלא הקנה לו אלא הפירות לבכרה והואיל שמכר הגוף השני מוציא מיד הלוקחות. ואם אכלו משלם ליה. ר' שמוען בן גמליאל מכר דאכלו או מכרו אין לשני כלום דקנין פירות קנין הגוף דמי ומצי מוכין: בתפוסת הבית. דמטון של אביהן קודם שחלקו. נטלו אחד (א) יכול ליקח לו אתרוג אחד. אבל אם בוח יצא דרדייה הוא; ואם לאו לא יצא. משום דלולב אבנול הוא ופסול: ודוקא. אם נשתתירו שם כדי לקנות אתרוג לכל אחד. אבל אם אין שם אלא כדי לקנות פריש או רמון לכל אחד ואחד לו יצא: והחזירו יצא. לפי שקיים התנאי הגורם לו גזל: למיגורא. פירי דקל: הוי קא קפיד עליה. אמר לה דרשת עלוי הורעים שלי את ודוקא. אקניניה נהליה כל שנתיו דרב ביבי. אקנייה לבן קטן. משום דקטן קונה ואינו מקנה כדי שלא יוציאנה אוס מידו לא במתנה ולא במכר כדי שגדיל כדי שהתה תחת ידו עד זמן מרובה. משמע משום דסבר רב ביבי כרבן שמעון בן גמליאל דאמר אין לשני כלום מה ששייר ראשון ואלא אתתא גופא דאקניניה לפירא דיקלא או לקצין ממנה ענפיה לר' ביבי כל ימי חייו איקנא ליה ואחריו של רב ביבי תחזור לידה דקל שלה וקדם רב ביבי עד שהוור בחיים והקנהו לבניו להוציא מידה: אמר ליה רב [תונא ברי' דר"ן] משום דאתא ממולאי. מבית עלי: אמרתו מילי מוליאתא. מקוצצו ומקולקלו. ואפי' רשב"ג לא אמר דאם קדם ראשון ומכר מכור אלא להכיבא דאמר לו הנותן ואחריו (א) לי לעצמי כמו זו היתה שלא נתן אלא לימי חייו ומשמע דאחריו תחזור דקל שלי לעצמתי מי אמר ר' שמעון בן גמליאל

(א) נראה דל"ל נטלו אחד. אם יטול לוקח האתרוג ולאבולו יצא דכדידיה הוא. (ב) ג' דלמא לו היתון ואחריו לפטוי אכל אם אמר לו הנותן דלאחריו דקל שלי לעצמתי וזו האשם שלא נתנה לו אלא וטו.

## קלז:

**אבל פריש** או **רמון** **לא**. פירש בקונטרס לא גרסינן לה ויש לפרש בדוקא דוקא כדי יש לנותן אתרוג מלבד אותו שנטל

מקבל מתנה ואינו מקפיד אם יאכל הלה את האתרוג אבל אי לית ליה לנותן אלא פריש או רמון לא יאל דמסתמא יקפיד אם יאכל הלה את האתרוג ודוקא: **לא** החזירו **לא יצא**. וא"ת אמאי לא יאל אפילו כי כפליה לתנאי והא הוה תנאי ומעשה בדבר אחד ואין זה כתנאי בני גד ובני ראובן כדאמרין בני שאחזו (גיטין דף עה. ושם) ה"ו גיטין והנייר שלי אינה מגורשת על מנת שהנייר שלי מגורשת ופריך מאי שנה רישא ומאי שנה סיפא אמר רבא משום דהוי מעשה קודם לתנאי ולכן התנאי בטל ומגורשת ופריך רב אלא בר אבהו טעמא דהוי מעשה קודם לתנאי הא לאו הכי לא מכדי כל תנאי גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן מה הסם לא הוי תנאי ומעשה בדבר אחד כו' אלא אמר רב אלא בר אבהו משום דהוי תנאי ומעשה בדבר אחד<sup>[א]</sup> ומימי ש' לומר דרבא דהכא סבר דלא צעינן תנאי<sup>[ב]</sup> ומעשה בדבר אחד דהא התם נמי לא צעי<sup>[ב]</sup> אי נמי רב כאומר מעכשיו דמי ולהכי הוי מעשה ותנאי בדבר אחד שאינו מגרשה אלא כשתחזור לו הנייר ואין תתגרש כשהגט צידו ולהכי הוי מעשה ותנאי בדבר אחד ולא חשיב תנאי אבל רבא סבר כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי ולא הוי תנאי ומעשה בדבר אחד ויכולים המעשה והתנאי להתקיים ומגורשת מיד ואחר כך תקיים התנאי<sup>[ג]</sup> אי נמי התם כרבי מאיר והכא כרבנן<sup>[ד]</sup>:
**רבי יוחנן** **אמר** **י'לא** **קנה** **אמר** **רבי** **אבא** **בר** **מובל** **ולא** **פליגי** **באן**

נמי אי הוה כתיב הכא פרי עץ הדרכים אפי' של שותפות אצל כיון דכתיב לכס כולי שיהא כולו שלו והאי דלא כתיב ולקחת לך היינו למדרש מיניה שמהא לקיחה לכל אחד ואחד כדדרשינן במס' סוכה (דף מא'): ובמורת כהנים [אמור פרק טז]. ומנהג שלנו שנהגו לבדך כל הקהל באתרוג אחד דעתנו מסכמת לתת כל אחד במתנה את חלקו לחצירו כדאמרין גבי רבן גמליאל ור' יהושע במסכת סוכה (סז) ואע"ג דלא פריש תנאי דפריש דמי דלא גרע ממתנה ע"מ להחזיר דלהכי מיהא דעת כל הקהל שזה שיתנן לכל אחד עד שיבדך עליו ואח"כ יחזיר והני מילי ביו"ט ראשון אצל ביו"ט שני אמרי' מתוך שיוצא בשאלו יוצא בגזול. ומה שכתוב בספרים ודוקא אתרוג אצל פריש ורמון לא אריכות פירוש של שוטים הוא ואינו מן הגמרא כן נראה צעירי ושכר: **החזירו יאל**. איגלאי מילתא למפרע דהויא מתנה מעיקרא שהרי קיים עתה תנאי שהמתנה היתה תלויה בתנאי ונתקיים: **ואם לאו**. אלא מכור או אכלו לא יאל דאיגלאי מילתא דלא הויא מתנה. ואע"ג דלגבי גיטין קי"ל כר"מ דבעי תנאי כפול כדאמר בפרק מי שאחזו (גיטין דף עה:) אסתין שמואל בגיטא דשכיב מרע כו' הני מילי לענין גיטין וקדושין הוא דבעינן תנאי כפול לכתחלה כרווחא דמילתא דילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן מיהא לגבי דיני ממונות לא צעינן תנאי כפול אלא גלויי דעתא בעלמא וכיון דאמר ע"מ שחזיריהו לי ואע"ג דלא כפליה למימר ואם לא תחזיריהו לא תהא מתנה אפי"ה לא הוי מתנה אא"כ נתקיים התנאי דלא אפילו היכא דלא פירש כלום ואיכא למיתלי במומדי דעתא דאמנדן דעתא בפירקין לעיל גבי דינים הרבה כגון הכותב נכסיו לאשמו (דף קלא:) ולקמן בפרק מי שמת (דף קמח:) גבי שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים וגבי מי ששמע שמת בנו וכתב נכסיו לאחרים ואח"כ בא בנו דאמר בפרק מי שמת (לקמן דף קמו:) דלא הויא מתנה: **אקניניה ניפליה כל ימי חייו**. דרב ציבי ואחריו יחזור לה ולירושיה: **אקנייה לבנו קטן**. כרבן שמעון דאמר אין לשני אלא מה ששייר ראשון. ואע"ג דרבן שמעון לכתחלה אסר הני מילי כשאמר לו נותן אחריו לפלוני דבעינן<sup>[א]</sup> שיסתיר לאותו פלוני אחריו קאת אצל הך איתתא כיון דיהבה ליה לגמרי כל ימי חייו ולא פירשה לו לתת אחריו לאדם אחר אלא לעצמו לקורת רוחו של רב ציבי נתכוונה ואפי' ליתנו לכתחלה לכל מי שירצה והאי דאקי לבנו קטן היינו כדי שלא תוכל האשה לחזור ולקנות ממנו א"נ לפי שסמון על שלחנו ויאכל רב ציבי הפירות תחת מזונות בנו. וגראה צעירי דלא גרס לבנו קטן אלא לבנו גרידא וכן כתב בפירושי ר"ח ואבז שיטפא דכתב הכי בגמרא בשאר מקומות כתבו נמי אף בלאן: **ממולאי**. כדאמר בר"ה (דף יח. ע"ש) רבא ואצ"י מדבית עלי קאמו ור"ח שם מקומן נקראו בני עלי ממולאי כדאמר בצראשית רבה בתחלת פרשה ג"ט ואברהם זקן עטרת תפארת שירה גוי' [משלי טז] ר"מ אזל לממלא ראה אוסם שחורי ראש אמר להם שמא ממשפחת עלי אתם דכתיב ביה [ש"א ב] וכל מרבית ביתך ימותו אנשים אמרו רבי התפלל עלינו אמר להם לכו וטיפלו ללדקה ואתם זוכין לזונה כו' וה"ר אמר בר"ה (סז) אם יתכפר עון בית עלי בזבח ומנחה [ש"א ב] בזבח ומנחה הוא דאין מתכפר אצל מתכפר בתורה ובגמ"מ: **אמרינו מילי מוליאתא**. דברים כרומים שאין בהם ממש לשון ימל קצירו (איזי יח) א"ר כגון מוליא במוליא בחזקת הבתים (נעיל דף דג.) ובשואוים כלומר דברים בעלי מומין. ועל שם מקומם מגדפם כדכתיב במי אכזיב לאכזב ועקרון תעקר (מכילא ב) **אפי' רבן שמעון לא קאמר**. דמה שמכר ראשון הוי מכור אלא כשאמר נכסי לך ואחריו לאחר אצל כשאמר ואחריו לעצמי כי הך איתתא דלא אקניתיה לך אלא לימי חיך ורורא היא שאחריו יחזור לה אפילו רשב"ג מודה דלא אקנייה לך אלא פירות ומאי דאקנית לבדך לא אהני מידי אלא לפירות כל ימי חיך: **אמר רבא** **אמר ר' נחמן** **שור** **זה** **כו'**. נראה צעירי דמקמי הא עובדא דרב ציבי גרס לא דדמיא לן דאמר רבא אתרוג זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזיריה לי שור זה נתון לך במתנה עד זמן פלוני לעשות צו מלאכתך: **על מנת שסחזיריה** **לי**. אחר הזמן: **כרי** **זה** **מוקדש** **ומוחזר**. כלומר הרי זה מוקדש שהרי מוחזר הוא ונתקיים התנאי דאיגלאי מילתא דהויא מתנה למפרע. וגראה צעירי דאם מת בתוך הזמן דפטור מלשלם דלא הוה שואל להסתייב בזהוסינן ואף לא שומר להסתייב בגניבה ואצידיה אלא מקבל מתנה הוא ולא נתחייב אלא בפשיעה: **מאי אהדריה**. ע"מ שמתחזירה לי קאמר ליה שיהא חזרתו לעצמו אצל כיון שהקדישו אין זו יי אם חזרה להקדש: ה"ג **הוושב נכסיו לאחר**. ולא גרס כל: **קנה ואפי' עומד וזוות**. איני חפץ במתנה זו וטעמא מפרש לקמיה: כאן

## יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

**דאי מיפק לא נפיק**. ראשון לרבי למאי יהציה ניהליה שהרי אין צו פירות אחרות והגוף אינו יכול למכור ולאכול ולא ניתן לראשון אלא לקיים צו מנזת נטילה ולכס [ויקרא כג] קרינן ציה דאין לשני כח צו כל זמן שראוי לזה הראשון ללאת צו דהא אחריו קאמר ולא דמי לאתרוג השומפין שאין יוצא צו כדלקמן דהתם כולסו מיהא הוו שותפין צידה אצל הכא אינו משועבד לשני כלל כל ימי דלרבי כריך לשלם דמי אתרוג לשני ולרבן שמעון אין לשני אלא מה ששייר ראשון ולאשמועינן אתא דכי היכי דפליגי בקרקעות פליגי באתרוג דלרבי יורד הראשון ומוכרו ללאת צו דלפירי יהציה ניהליה והיינו פירותיו ולרבן שמעון אין לו לתחלה אלא אכילת פירות דהיינו ללאת צו ואם מכר (א) מכור ומשום דקד"א (מכור) דאפי' רבי מודה דלגופו יהציה לראשון דהא ליכא פירות קא משמע לן דליטלו וללאת צו היינו פירות שנתן לראשון והגוף נתן לשני: **שקנו אסרוג**. ירשו מאציהן או לקחו במעות ירושת אציהן בתפוסת הבית כל זמן שלא חלקו ונטלו אחד מן האחין בלא דעת חצירו ואלו צו רואין אם אין האחין מקפידין זה על זה ויכול ללכלו בלא רשות כגון שיש אתרוגים הרבה בתפוסת הבית או שימלאו הרבה אתרוגים צעיר או שכבר יאלו ואין כריכין לו עוד: **יאל**. דקרינא ציה לכס שהרי כולו שלו הוא: **ואם לאו לא יאל**. דכתיב (ויקרא כג) ולקחתם לכס משלכם שיהא כולו שלו ולא שמקנתו שלו. דאע"ג דדרשינן בשחיטת חולין צפ' ראשית הגז (דף קלה: קלו.) בגדיהס"ט עריסותיהס"ט תרומותיהס"ט לרבות טלית של שותפין ועיסת השותפין ותבואת השותפין שחייצין צליצית ובחלה ובתרומה ה"ה

היינו כולו שיהא כולו שלו והאי דלא כתיב ולקחת לך היינו למדרש מיניה שמהא לקיחה לכל אחד ואחד כדדרשינן במס' סוכה (דף מא'): ובמורת כהנים [אמור פרק טז]. ומנהג שלנו שנהגו לבדך כל הקהל באתרוג אחד דעתנו מסכמת לתת כל אחד במתנה את חלקו לחצירו כדאמרין גבי רבן גמליאל ור' יהושע במסכת סוכה (סז) ואע"ג דלא פריש תנאי דפריש דמי דלא גרע ממתנה ע"מ להחזיר דלהכי מיהא דעת כל הקהל שזה שיתנן לכל אחד עד שיבדך עליו ואח"כ יחזיר והני מילי ביו"ט ראשון אצל ביו"ט שני אמרי' מתוך שיוצא בשאלו יוצא בגזול. ומה שכתוב בספרים ודוקא אתרוג אצל פריש ורמון לא אריכות פירוש של שוטים הוא ואינו מן הגמרא כן נראה צעירי ושכר: **החזירו יאל**. איגלאי מילתא למפרע דהויא מתנה מעיקרא שהרי קיים עתה תנאי שהמתנה היתה תלויה בתנאי ונתקיים: **ואם לאו**. אלא מכור או אכלו לא יאל דאיגלאי מילתא דלא הויא מתנה. ואע"ג דלגבי גיטין קי"ל כר"מ דבעי תנאי כפול כדאמר בפרק מי שאחזו (גיטין דף עה:) אסתין שמואל בגיטא דשכיב מרע כו' הני מילי לענין גיטין וקדושין הוא דבעינן תנאי כפול לכתחלה כרווחא דמילתא דילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן מיהא לגבי דיני ממונות לא צעינן תנאי כפול אלא גלויי דעתא בעלמא וכיון דאמר ע"מ שחזיריהו לי ואע"ג דלא כפליה למימר ואם לא תחזיריהו לא תהא מתנה אפי"ה לא הוי מתנה אא"כ נתקיים התנאי דלא אפילו היכא דלא פירש כלום ואיכא למיתלי במומדי דעתא דאמנדן דעתא בפירקין לעיל גבי דינים הרבה כגון הכותב נכסיו לאשמו (דף קלא:) ולקמן בפרק מי שמת (דף קמח:) גבי שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים וגבי מי ששמע שמת בנו וכתב נכסיו לאחרים ואח"כ בא בנו דאמר בפרק מי שמת (לקמן דף קמו:) דלא הויא מתנה: **אקניניה ניפליה כל ימי חייו**. דרב ציבי ואחריו יחזור לה ולירושיה: **אקנייה לבנו קטן**. כרבן שמעון דאמר אין לשני אלא מה ששייר ראשון. ואע"ג דרבן שמעון לכתחלה אסר הני מילי כשאמר לו נותן אחריו לפלוני דבעינן<sup>[א]</sup> שיסתיר לאותו פלוני אחריו קאת אצל הך איתתא כיון דיהבה ליה לגמרי כל ימי חייו ולא פירשה לו לתת אחריו לאדם אחר אלא לעצמו לקורת רוחו של רב ציבי נתכוונה ואפי' ליתנו לכתחלה לכל מי שירצה והאי דאקי לבנו קטן היינו כדי שלא תוכל האשה לחזור ולקנות ממנו א"נ לפי שסמון על שלחנו ויאכל רב ציבי הפירות תחת מזונות בנו. וגראה צעירי דלא גרס לבנו קטן אלא לבנו גרידא וכן כתב בפירושי ר"ח ואבז שיטפא דכתב הכי בגמרא בשאר מקומות כתבו נמי אף בלאן: **ממולאי**. כדאמר בר"ה (דף יח. ע"ש) רבא ואצ"י מדבית עלי קאמו ור"ח שם מקומן נקראו בני עלי ממולאי כדאמר בצראשית רבה בתחלת פרשה ג"ט ואברהם זקן עטרת תפארת שירה גוי' [משלי טז] ר"מ אזל לממלא ראה אוסם שחורי ראש אמר להם שמא ממשפחת עלי אתם דכתיב ביה [ש"א ב] וכל מרבית ביתך ימותו אנשים אמרו רבי התפלל עלינו אמר להם לכו וטיפלו ללדקה ואתם זוכין לזונה כו' וה"ר אמר בר"ה (סז) אם יתכפר עון בית עלי בזבח ומנחה [ש"א ב] בזבח ומנחה הוא דאין מתכפר אצל מתכפר בתורה ובגמ"מ: **אמרינו מילי מוליאתא**. דברים כרומים שאין בהם ממש לשון ימל קצירו (איזי יח) א"ר כגון מוליא במוליא בחזקת הבתים (נעיל דף דג.) ובשואוים כלומר דברים בעלי מומין. ועל שם מקומם מגדפם כדכתיב במי אכזיב לאכזב ועקרון תעקר (מכילא ב) **אפי' רבן שמעון לא קאמר**. דמה שמכר ראשון הוי מכור אלא כשאמר נכסי לך ואחריו לאחר אצל כשאמר ואחריו לעצמי כי הך איתתא דלא אקניתיה לך אלא לימי חיך ורורא היא שאחריו יחזור לה אפילו רשב"ג מודה דלא אקנייה לך אלא פירות ומאי דאקנית לבדך לא אהני מידי אלא לפירות כל ימי חיך: **אמר רבא** **אמר ר' נחמן** **שור** **זה** **כו'**. נראה צעירי דמקמי הא עובדא דרב ציבי גרס לא דדמיא לן דאמר רבא אתרוג זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזיריה לי שור זה נתון לך במתנה עד זמן פלוני לעשות צו מלאכתך: **על מנת שסחזיריה** **לי**. אחר הזמן: **כרי** **זה** **מוקדש** **ומוחזר**. כלומר הרי זה מוקדש שהרי מוחזר הוא ונתקיים התנאי דאיגלאי מילתא דהויא מתנה למפרע. וגראה צעירי דאם מת בתוך הזמן דפטור מלשלם דלא הוה שואל להסתייב בזהוסינן ואף לא שומר להסתייב בגניבה ואצידיה אלא מקבל מתנה הוא ולא נתחייב אלא בפשיעה: **מאי אהדריה**. ע"מ שמתחזירה לי קאמר ליה שיהא חזרתו לעצמו אצל כיון שהקדישו אין זו יי אם חזרה להקדש: ה"ג **הוושב נכסיו לאחר**. ולא גרס כל: **קנה ואפי' עומד וזוות**. איני חפץ במתנה זו וטעמא מפרש לקמיה: כאן

מסורת הש"ס

(א) קדושין ו: סוכה מא. (ב) ערובין כה: כ"ח קט. לקמן קנא. יבמות עה: עי. כתובות פה. כ. כיתות כד. גיטין לג. (ד) [רש"ל מח"ן, (ס) [במדבר טו, (ז) (שם, (ז) (שם יח תרומתסס, (ח) [נדע"י. [רש"ש, (ט) [נדע"ע חוס' סוכה מא: ד"ה היך חוס' קדושין ו: ד"ה לא דף מט: ד"ה דברים חוס' גיטין עה: ד"ה דמאין,

**הגהות הב"ה**

(א) גב' מכורא או אכלו בלא לתחלק: (ב) שם אתרוג לכל חד וחד אמר רבא רנא ל"ל ומיות אצל פריש או רמון לא נתקח: (ג) שם מאי אהדריה (אמר ליה ומאי חסריה) חל"מ וי"צ ס"ה לזי: (ד) רשב"ם ד"ה מכורו או אכלו וכו' ומכורו ללאת צו דלפירי יהבינא. י"ב כלומר אצל גופו אינו מכור: (ה) בא"ר וחס מכר גופו מכור ומכר דקד"א גופו מכור לד"ה דלפניו רבי מודה: (ו) חוס' ד"ה לא וכו' סבר דלא צעינן תנאי בדבר אחד ומעשה:

**מוסף רש"י**

החזירו יצא. דמתנה על מנת להחזיר מתנה היא והכי החזירו לו. אבל אם לא החזירו אלא ממלא דמעיקרא גזול הוא כיצו (סוכה אה) דהוא ליה גזל למפרע (קדושין א). משום דאיתא ממולאי. מקוטעין מבית עלי. דלכני אלוה דרב ציבי מתני עילי אלא (נשדבין בה) חו: מתמספה אולתלה. מבית עלי, דלאתרין כפ"ק דר"ה (תח) אצי וכא דמבית עלי קאמו (יביבוח טו. ועי' רשב"ם לקטן קנא.) שכן כרומי ירשו. ולי נראה ממולאי בגמנים. בעלי מומין שאין חייב כשאר בני אדם. לשון שקל מולא ושלם בנאף (בבבבות אה) חו: שהיה מתמספה נשדבין (ס. ע.) אמריהו מילי מוליאתא. קטועות בלא גלס (נשדבין בה) א: דברים בגמנים לשון מולא במולא, נתי"ן (י) בבבשות (ב) עבלי מומין שאין כסן ממש (לקטן קנא).

**מוסף תוספות**

א. פירוש שהתנאי בתור המעשה דאין הגט חל אלא אחר שנתקיים התנאי ואז אין חובת ביה. חוס' גיטין עה: ב. דהא התם בבטין מפרש רבא הא דקתני הרי זו מגורשת משום דהר"ל מעשה קודם לתנאי. רמב"ן. ג. וכן הכא המתנה חלה מיד ויצא בו מיד כשיבא לידה. חוס' גיטין עס.

**רבינו גרשום** (המשך)
דפיצ' זבין והאי דרב ביבי נמי לא מצי לאקניי לבנו דהויא לא סליקה עצמה לגמרי אלא בחייו בלבד: הרי זה מוקדש ומוחזר. דאצי' דמוקדש הוי מוחזר דאין חייב להחזיר לו אחר: מאי אהדריה. הא אסרו עליו בהנאה: אמר ליה ומאי חסריה. שור נתן לו שור חזר לו ולעולם מוקדש מוחזר הוא: אי איל ע"מ שתחזיריה לי מידי דחוי ליה קאמר ליה. והאי לא דאוי לו שמוקדש הוא וחיוב לעצמדי לא אחר: ור' יוחנן אמר לא קנא. הואיל שאינו רוצה: